Részletes indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget.

Első rész

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtása

A főösszegek

Az 1-2. §-hoz

A törvény első szakaszai a központi költségvetés 2005. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. Jóváhagyja a törvény a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 3. §-hoz

A javaslat tartalmazza a 2005. évi költségvetési törvény 3. §-ában foglalt adósságkezelési felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről történő beszámolást. A törlesztések a KESZ adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek.

A 4. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított hiányt államkötvények kibocsátásával, külföldi devizahitel felvételével finanszírozta a pénzügyminiszter, illetve a központi költségvetés terhére belföldi hitelezőktől forint hiteleket vállalt át. A deviza hitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között.

Az 5. §-hoz

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások biztosították az e törvényjavaslat 3. §-ban foglalt törlesztési kiadások forrását.

A 6. §-hoz

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására is felhatalmazta a pénzügyminisztert, amelynek során növelte az államkötvények és a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 7-8. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2005. évi normatív állami hozzájárulása, a normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, a cél- és címzett támogatások, a fejlesztési és vis maior támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása, a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások, és a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásának eredményeit, az ezekkel kapcsolatos költségvetési kötelezettségeket, valamint az önkormányzati visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségeket.
Tartalmazza továbbá a jövedelemkülönbség mérséklés végelszámolásához kapcsolódó központi költségvetési kifizetési kötelezettséget.
Az Állami Számvevőszék megállapításai e törvény keretében kerülnek átvezetésre.
A jogszabályhely hivatkozásokat tartalmaz a törvényjavaslat azon mellékleteire, melyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott központi költségvetési támogatások előirányzatait és azok teljesülését.
A javaslat tartalmazza az önkormányzati 2005. évi címzett és céltámogatások, a fejlesztési és vis maior feladatok támogatása, a vis maior tartalék előirányzat maradványainak összegét.

A 9. §-hoz

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonából befolyt bevételeinek 2005. évi felhasználását, azaz a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait és a privatizációs tartalék feltöltésére fordított összeget tartalmazza a törvényjavaslat 15. *számú melléklete*.

A 10. §-hoz

(1) bekezdéshez:
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményhálózat tényleges, központi állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is – az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint – pótlólagos, kiegészítő támogatás illeti meg, (amely az önkormányzati adatok ismeretében kiegészítés, illetve beszámítás lehet).
(2) bekezdéshez:
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet utalását – jelen esetben a beszámítását a 2006. évi támogatásnál – az érintett egyházak számára.

A 11. §-hoz

Az (1) bekezdés az Operatív Programok támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik.
A (2) bekezdés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatási döntéseinek jóváhagyásáról rendelkezik.
A (3) bekezdés az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit mutatja be.
A (4) bekezdés az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit mutatja be.

A 12. §-hoz

A 2004-2006. közötti Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásainak maximális felhasználása érdekében az eredetileg jóváhagyott keret-összeget meghaladó kötelezettségvállalásra került sor. A többlet-kötelezettségek az Európai Unió 2007-2013 közötti középtávú költségvetési keretterve alapján a későbbiekben döntő részben közösségi forrásból, kisebb mértékben központi költségvetési forrásból finanszírozhatóak.

A 13-14. §-hoz

A paragrafusok az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek.

Második rész

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása

A 15. §-hoz

A paragrafus az előírásoknak megfelelően bemutatja a Magyar Államkincstár által kezelt állami kölcsön és állami alapjuttatás összegeinek változását.

A 16. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhére folyósított 2005. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A 17. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor kell rendelkezni. A javaslat az Ny. Alap 2005. évi és az E. Alap 2005. évi hiányának az Alapok hitelállományát finanszírozó KESZ előlegből 2006. december 31-éig történő elengedéséről rendelkezik.

A 18. §-hoz

A Budapest IX. kerület Páva utcai Zsinagóga teljes rekonstrukcióját és Holocaust Dokumentációs Központtá történő átépítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) végezte el. Az ingatlan tulajdonosával, a Budapest Zsidó Hitközséggel (BZSH), valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével kötött szerződés értelmében a beruházás megvalósítása érdekében az NKÖM a beruházás befejezéséig jogosult az ingatlan korlátozás nélküli használatára.
A beruházás befejezését követően létrejött szerződésmódosítás alapján az ingatlant – a beruházásra fordított értékkel növelve – az NKÖM a BZSH-nak visszaadta, egyidejűleg megállapodott az ingatlan tulajdonosával arról, hogy a Holocaust Dokumentációs Központ Közalapítvány (Közalapítvány) javára ingyenesen átengedi.
Az Állandó Kiállítás beruházás szakmai előkészítését, a megvalósítással együtt az NKÖM megbízása alapján a Magyar Nemzeti Múzeum végezte. A beruházás befejezését követően az állandó kiállítás 2006. február 21-én megnyílt. A beruházási állomány jelenleg a megvalósító szervezet nyilvántartásában szerepel, indokolt azonban, hogy az a működtető Közalapítvány nyilvántartásába kerüljön át.

A 19. §-hoz

A Kormány 2001-ben kormányhatározatban rögzítette a hadiipari kapacitásokat, valamint a stratégiai érdekű hadiipari kapacitásokat. Ezek között szerepelt többek között az MM Speciális Rt. Az Rt. 2003-ban történt végelszámolása során azon eszközeit, amelyek a hadiipari termékek gyártásához szükségesek, valamint a hozzátartozó technológiát a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt. – mint tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaság – megvásárolta, és minősített időszak esetén vállalta a gyártást, valamint átvállalta a visszapótlási kötelezettséggel felszabadított Állami Céltartalék készlet visszapótlását is. (A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt. azzal vásárolta meg a hadiipari kapacitást, és vállalta az Állami Céltartalék készlet visszapótlási kötelezettséget, hogy megrendeléshez jut, illetve a kapacitás fenntartása állami támogatásban részesül.)
Tekintettel arra, hogy 2005-ben a Honvédelmi Minisztérium a kapacitás fenntartási igényétől elállt, szükségessé vált a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt-nél lévő gyártó kapacitások rögzítésének feloldása. Ezután a kapacitáshoz kapcsolódó Állami Céltartalék is feleslegessé vált, a visszapótlási kötelezettség is értelmét vesztette.

A 20. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján a Munkaerőpiaci Alapnak meg kell térítenie az „új” korengedményes nyugdíj jogcímen keletkezett 2005. évi finanszírozási különbözetből származó összeget a NYUFIG technikai számla javára.

Harmadik rész

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2005. évi költségvetésének végrehajtása

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2005. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

A 21. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát tartalmazza a paragrafus.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 22. §-hoz

Az Ny. Alap 2005. évi tényleges költségvetési bevételét, kiadását és hiányát állapítja meg ez a paragrafus.

A 23. §-hoz

Az Ny. Alapnál 2005. évben összesen 2 433,6 millió forint működési előirányzat-maradvány képződött, a 2005. évi működési kiadások tartalmazzák a 2004. évi 2 167,1 millió forint előirányzat-maradvány felhasználását.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 24. §-hoz

Az E. Alap 2005. évi költségvetési bevételét, kiadását és hiányát állapítja meg ez a paragrafus.

A 25. §-hoz

Az E. Alapnál 2005-ben összesen 1 806,6 millió forint működési előirányzat maradvány képződött. Az E. Alap 2005. évi működési kiadásai tartalmazzák a 2004. évi 1 413,2 millió forint működési előirányzat maradvány felhasználást.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 26. §-hoz

A két ágazat a Költségvetési Törvény 73. § (4) bekezdésére és a 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 520,1 millió forintot, illetve a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 733,9 millió forintot használt fel.

A Költségvetési Törvény 73. §-ának (5) bekezdése szerint az Ny. Alapnál az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére 383,7 millió forint került felhasználásra.
A Költségvetési Törvény 73. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a baleseti és kártérítési megtérítések többletbevételéből, valamint az egészségügyi szolgáltatók visszafizetéséből befolyó bevételekből a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatain 98,3 millió forint, illetve 30,9 millió forint összegű túllépést engedélyezett.
A javaslat tartalmazza a Költségvetési Törvény 79. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint az Ny. Alapnál a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 198,7 millió forint, nyugdíjemelésre 730,8 millió forint, illetve az E. Alapnál méltányossági ellátásként terhességi-gyermekágyi segélyre 5,8 millió forint, táppénzre 155,2 millió forint, gyermekgondozási díjra 18,6 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 105,1 millió forint, gyógyszertámogatásra 4 085,8 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1132,1 millió forint felhasználását.
A Költségvetési Törvény 81. §-a alapján az E. Alap költségvetése 50,0 millió forint összegben támogatást nyújthatott a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány részére. Az összeg teljes egészében felhasználásra került. A támogatás a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek intézményes ellátásához kapcsolódó innovatív programtervbe illeszkedő, fejlesztő felkészítés költségeihez történő hozzájárulás célját szolgálta, a fogyatékos gyermekek fejlesztő felkészítését elősegítő eszközök és berendezések beszerzése, akadálymentesítés és infrastruktúra kialakítása, tanulást segítő speciális eszközök beszerzése formájában.

A 27. §-hoz

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 17. §-ában és 19. § b) pontjában szereplő pénzbeni kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítési, illetve a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatás megtérítési kötelezettségek, továbbá a „régi” korengedményes nyugdíjjal összefüggő átutalás teljesítésének tudomásulvételét tartalmazza.

A 28. §-hoz

Az Ny. Alapot kezelő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiben szereplő korengedményes nyugdíj tartozás fejében átvett vagyonelemek kivezetésének, illetve egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál történő állományba-vételének megvalósulásáról tartalmaz rendelkezést.

A 29. §-hoz

A Költségvetési Törvény 51. § (6) bekezdése rendelkezésének megfelelően az Ny. Alapnál és az E. Alapnál a jogszabályokban előírt összegű előirányzat-maradvány képzése megtörtént.

A 30. §-hoz

A javaslat az Ny. Alap és az E. Alap 2005. évi költségvetésének tényleges teljesülését tartalmazó mérlegek jóváhagyásáról rendelkezik.

Záró rendelkezések

A 31. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.